

నివేదిక

భారత అత్యున్నత న్యాయస్థానం
సివిల్ అప్పీలేట్ అధికారం
2023 యొక్క సివిల్ అప్పీల్ నెంబర్ 2717

రామిశెట్టి వెంకటన్న & Anr అప్పీలేంట్ (లు)

వెర్సస్

నస్యం జమాల్ సాహెబ్ & Ors ... ప్రతివాది

J U D G M E N T

ఎం. ఆర్. షా, జె.

1. రివిజన్ పిటిషన్ (సిఆర్పి) నెంబర్ 179/2021 లో
అమరావతి వద్ద ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు
ద్రువీకరణ వ్యధితుడు తీర్పు, ఉత్తర్వులపై
అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తూ, హైకోర్టు ఈ సవరణ
పిటిషన్ను తిరస్కరించింది. సి. పి. సి. యొక్క
ఆర్డర్ VII రూల్ XI కింద అసలు ప్రతివాది సంఖ్య

9 మరియు 10, అసలు ప్రతివాది సంఖ్య 9 మరియు 10 ప్రస్తుత దరఖాస్తు, వర్తింప చేయు ఇష్టపడ్డారు.

2. సంక్షిప్తంగా ప్రస్తుత అప్పీలుకు దారితీసిన వాస్తవాలు ఈ క్రింది విధంగా ఉన్నాయి:---

2.1 ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని కర్నూలు జిల్లా నంద్యాల టౌన్, మండలానికి చెందిన సర్వే నెంబర్ 700/A7B, సర్వే నెంబర్ 706/A9 లో 4 ఎకరాల 16 సెంట్లు భూమి, ఇంకా అనేక ఇతర ఆస్తుల యజమాని నశ్యం జమాల్ సాహెబ్.నాస్యం జమాల్ సాహెబ్ మరణం తరువాత ఆయన ఐదుగురు సంతానం.1) నస్యం జాఫర్ సాహెబ్ 2) నాసయం దస్తుగిరి సాహెబ్ 3) నస్యం ఇబ్రహీం సాహెబ్ సెలెసన్ 4) సరంబీ మరియు 5) జైనబీ, 11.03.1953 నాటి రిజిస్టర్డ్ విభజన డీడ్ ప్రకారం వారి తండ్రి ఆస్తులను (4 ఎకరాల 16 సెంట్లతో సహా)

విభజించారు.ఫిర్యాదుదారులైన ఎన్.

ఇబ్రహీం సాహెబ్ కు ఒక ఎకరం, సరంబీకి ఒక
ఎకరం 16 సెంట్లు లభించాయి.ఆ తరువాత,
సర్వే నెం. 706/ఏ9లో 1 ఎకరాల 16 సెంట్లకు
సంపూర్ణ యజమాని అయిన సరంబీ తన పెద్ద
కుమార్తె కరీంబీకి (ఇక్కడ విక్రేతల తల్లి) 58
సెంట్లు మేర ఉన్న భూమికి అనుకూలంగా
24.01.1968 తేదీన రిజిస్టర్డ్ గిఫ్ట్ డీడ్ను అమలు
చేసింది.ఆ సరంబీ 24.01.1968 నాటి మరొక
బహుమతి ద్వారా సర్వే నంబర్ 706/A9 లోని
మిగిలిన 58 సెంట్లను తన మరొక కుమార్తె
ఆశాబీ మరియు ఆమె ఇద్దరు కుమారులు
ఖాసింసా మరియు అబ్దుల్ రజాక్ లకు
బహుమతిగా ఇచ్చింది.ఆ తరువాత
సంవత్సరంలో 2003, ఆషాబీ ముగ్గురు
కుమారులు 58 సెంట్లు విస్తీర్ణంలో భూమిని
మరింత విభజించారు. ప్రతి కుమారుడికి 19.33
సెంట్లు భూమి లభించింది.అదేవిధంగా, కరీంబీ

మరణం తరువాత, ఆమె ముగ్గురు కుమారులు
తమ మధ్య నోటి విభజనను ప్రభావితం చేశారు.
కరీంబీకి ఇద్దరు కుమారులు - ఖతీఫ్ ఖాజా
హుస్సేన్ మరియు ఖతీఫ్ నూర్ అహమ్మద్
సర్వే నంబర్ 706/ఏ9లోని భూమిని ఒకరికి
విక్రయించారు.

రెండు నమోదిత విక్రయాల ద్వారా 58 సెంట్ల
విస్తీర్ణం అనుకూలంగా 24.08.2010 నాటి పనులు
చెల్లుబాటు అయ్యే అమ్మకానికి సంబంధించిన
అప్పిలెంట్లు రూ.14,52,000/- మరియు రూ.
13,56,000/-, వరుసగా. చెప్పిన భూమి స్వాధీనం
అప్పీలుదారులకు అప్పగించారు మరియు వారు
భూమిని అభివృద్ధి చేసింది.

2.2 ఆ తరువాత, ఖాతీస్ ఖాదర్ బాషా (కరీంబీ
మూడవ కుమారుడు) పిల్లలు దాఖలు చేసినట్లు
తెలుస్తోంది. కరీంబీకి చెందిన మరో ఇద్దరు
కుమారులు, విభజన కోరుతున్న పిటిషనర్లకు

వ్యతిరేకంగా నంద్యాలలోని కర్నూలులోని III
అదనపు జిల్లా జడ్జి ముందు ఓ. ఎస్. నంబర్
39/2011 దాఖలు చేశారు.సదరు కేసు లోక్
అదాలత్కు బదిలీ చేయబడింది మరియు
అప్పీళ్లు అక్కడ ఫిర్యాదుదారులకు రూ.
14,00,000/- చెల్లించిన తరువాత
పరిష్కరించబడింది.

2.3 ఆ తరువాత 2013లో నంద్యాల
మునిసిపాలిటీలో 80 అడుగుల వెడల్పు గల
మాస్టర్ ప్లాన్ రోడ్డును 30 అడుగుల రహదారిని
80 అడుగులకు విస్తరించాలని వేలం పాడుట
తెలుస్తోంది.ఈ రోడ్ వెడల్పు కార్యక్రమంమేర,
అప్పీల్ దారుల భూమి 3.5 సెంట్లు వరకు
ప్రభావితమయ్యింది.దరఖాస్తుదారులు
నంద్యాల మునిసిపాలిటీకి అనుకూలంగా కొంత
మేర రిజిస్టర్డ్ గిఫ్ట్ డీడ్ అమలు చేశారు.
డాక్యుమెంట్ నెంబర్ 2474/2013 ప్రకారం 3.5

సెంట్రు.ఆ తరువాత నగరపాలక సంస్థ 283.24
చదరపు మీటర్ల మేర అప్పీల్ దారులకు బదిలీ
చేయదగిన అభివృద్ధి హక్కును మంజూరు
చేసింది.మీటర్ల దూరం.ఆ తరువాత, 2014
సంవత్సరంలో, ప్రతివాది నెం. 1 నుండి 8 ఇక్కడ-
అసలు వాది ఒ. ఎస్. నెం. 35/2014 స్థాపించారు
మరియు ఈ క్రింది ఉపశమనం కోసం
ప్రార్థించారు:---

(a) అబ్బుల్లా ఖాన్ తోటా నంద్యాల మునిసిపల్
పరిమితుల సర్వే నెం. 700/A7B మరియు 706/A9
లో పేర్కొన్న పరిధులలో సూట్ ఆస్తికి వాది యొక్క
హక్కును ప్రకటించడం మరియు ప్రతివాదులు
వారి పురుష ఏజెంట్ల వారసులను వడ్డీతో పరిమితం
చేయడం మరియు వారి తరపున ఎవరినైనా సూట్
ఆస్తికి అతిక్రమించకుండా లేదా ఫిర్యాదుదారులను
ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ కేసు ఆస్తి నుండి
తొలగించకుండా అవరోధించుచూ కోసం
పారిణామిక నిషేధాన్ని విధించడం.

డి-7 కు అనుకూలంగా డి-3 నుండి డి-6 కు 09.01.2008 తేదీ
నాటి రిజిస్టర్డ్ సేల్ డీడ్ బేరింగ్ డాక్యుమెంట్ నంబర్
124/2008 ను రద్దు చేసే సహాయము కోసం దావా, డి-8 కు
అనుకూలంగా డి-3 నుండి డి-6 కు అమలు చేసిన రిజిస్టర్డ్
సేల్ డీడ్ బేరింగ్ డాక్యుమెంట్ నెం. 3504/2009 తేదీ
18.07.2009.సి షెడ్యూల్ అంశానికి సంబంధించి డి3 నుండి
డి6 మధ్య అమలు చేసిన రిజిస్టర్డ్ పార్టిషన్ డీడ్
డాక్యుమెంట్ నెంబర్ 4624/2009 తేదీ 31.03.2009 నం. 2
మరియు డి షెడ్యూల్ అంశం నెం. 2, డి 9 కు అనుకూలంగా
డి 1 మరియు డి 2 లు 24.08.2010 తేదీన అమలు చేసిన
రిజిస్టర్డ్ సేల్ డీడ్ బేరింగ్ డాక్యుమెంట్ నెం. 6591/2010
మరియు డి 10 కు అనుకూలంగా డి 1 మరియు డి 2 లు

అమలు చేసిన రిజిస్టర్డ్ సేల్ డీడ్ బేరింగ్ డాక్యుమెంట్ నెం. 6592/2010 24.08.2010 తేదీ.

2.4 విజ్ఞప్తులు ఇక్కడ ఐవ నెం.369/2014 లో సి. పి. సి. యొక్క ఆర్డర్ VII రూల్ XI (a) మరియు (d) కింద అధికారాల దరఖాస్తు, వర్తింప చేయు లో ఫిర్యాదును 11.03.2010 తేదీన తిరస్కరించాలని అభ్యర్థించింది.

2.5 ట్రయల్ కోర్టు ఇచ్చిన ఆదేశాలతో అసంతృప్తి, వ్యధితుడు చేస్తూ, ఆర్డర్ VII రూల్ XI కింద దరఖాస్తు, వర్తింప చేయును తిరస్కరించడం, ఫిర్యాదును తిరస్కరించడానికి నిరాకరించడం, ఇక్కడ అప్పీలుదారులు-అసలు ప్రతివాది సంఖ్య 9 మరియు 10 హైకోర్టులో రివిజన్ దరఖాస్తు, వర్తింప చేయును దాఖలు చేశారు.ఆక్షేపిత తీర్పును బట్టి ప్రస్తుత అప్పీల్కు దారితీసిన ఈ రివిజన్ దరఖాస్తు, వర్తింప చేయు హైకోర్టు కొట్టివేసింది.

3. ఈ కేసులోని వాస్తవాలు, పరిస్థితులలో, ట్రయల్

కోర్టు, హైకోర్టు రెండూ సి. పి. సి. యొక్క ఆర్డర్ VII రూల్ XI కింద దరఖాస్తు, వర్తింప చేయును ఆమోదించకపోవడంలో తీవ్రమైన పొరపాటు చేశాయని, పర్యవసానంగా, వాదనను తిరస్కరించలేదని అప్పీలెంట్ల తరపున హాజరైన న్యాయవాది శ్రీ ఆనంద్ నూలి వాదించారు.

3.1 అందువల్ల, ఆ దావా స్పష్టంగా పరిమితి ద్వారా నిషేధించబడిందని, అందువల్ల, సి. పి. సి. యొక్క ఆర్డర్ VII రూల్ XI (d) కింద దావాను తిరస్కరించవలసి ఉందన్నారు.

3.2 అంతేకాకుండా 11.03.1953 నాటి విభజన డీడ్ అమలులోకి వచ్చి 61 సంవత్సరాలు గడిచిన నేపథ్యంలో ఈ దావా పరిమితి ద్వారా నిషేధించబడిందన్న వాస్తవాన్ని హైకోర్టు సరిగ్గా ప్రశంసించలేదని కూడా నివేదించింది. 11.03.1953 నాటి విభజన పత్రంలో లోపం

ఉందని, అందువల్ల, సరంబీ మరియు ఆమె
వంశీయులు ఇక్కడ విక్రేతలతో సహా, సర్వే నెం.
706/A9 లో భూమికి సంబంధించి
లావాదేవీలను ప్రభావితం చేసే హక్కు ఎప్పుడూ
లేదని వాదించే వారి దావా తప్పనిసరిగా
ఆధారపడి ఉందని హైకోర్టు పరిగణనలోకి
తీసుకోవడంలో విఫలమైంది.వాదనలు విన్న
న్యాయవాదులు తెలివిగా వాదనను
రూపొందించారనీ, ఉద్దేశపూర్వకంగా
అభ్యర్థించారనీ హైకోర్టు సరైన రీతిలో
ప్రశంసించలేదని నివేదించింది.

పరిమితి శాసనము ఉల్లంఘించడానికి
11.03.1953 నాటి సహాయము పత్రాన్ని
సరిదిద్దడం.కాబట్టి, ఫిర్యాదుదారులను తెలివిగా
ముసాయిదా చేయడం ద్వారా ఈ కేసును
పరిమితి శాసనము పరిధిలోకి తీసుకురావడానికి
ప్రయత్నించారు, ఇది పరిమితి ద్వారా

నిషేధించబడింది.

3.4 ఈ కోర్టు నిర్ణయంపై ఆధారపడటం T. అరివందండం vs కేసు. T.V. సత్వపాల్ (1977) 4 SCC 467, ఇది ఇలా ప్రార్థించబడింది. సాదా సీదాగా మరియు యోగ్యత లేనిది మరియు సృష్టిస్తుంది తెలివైన డ్రాఫ్టింగ్ ద్వారా చర్య యొక్క కారణం యొక్క భ్రమ అదే ముందుగా తిరస్కరించబడాలి.

3.5 11.03.1953 నాటి విభజన ఒప్పందాన్ని సవాలు చేస్తే, ఫిర్యాదుదారులు వర్చువల్ పద్ధతిలో ప్రయత్నిస్తున్నట్లయితే, కేసు పరిమితి ద్వారా నిస్సందేహంగా నిషేధించబడుతుంది. ఇది విభజన పత్రం నుండి 61 సంవత్సరాల విరామం తరువాత ఏర్పాటైంది.

3.6 అందువల్ల ఫిర్యాదుదారులకు చర్య పెట్టడానికి ఎటువంటి కారణం లేదని

నివేదించబడింది.11.03.1953 నాటి విభజన
డీడ్ కింద వారికి/వారి చట్టపరమైన
పూర్వీకులకు మంజూరు చేసిన హక్కుల
ప్రకారం సంబంధిత పక్షాలకు అనుగుణంగా
రిజిస్టర్డ్ సేల్ డీడ్లు చర్య విభజన డీడ్ లను
అమలు చేస్తారు.

3.7 అది కూడా హైకోర్టుకు సమర్పించబడింది
తప్పక మెచ్చుకోవాలి రియు/లేదా పరిగణించాలి.
ప్రస్తుత దావా పనికిమాలినది మరియు వాదించేవారు
ఎందుకంటే విసుగు తిరిగి విభజనకు ప్రయత్నం;
మరియు అశాంతి అనేక కుటుంబానికి
సంబంధించిన శీర్షిక మరియు స్వాధీనం సభ్యులు
మరియు మూడవ పక్షాలు అప్పీలుదారులను
ఇష్టపడతాయి. ఇందులో లోపం ఉందని
ఆరోపించడం ద్వారా విభజన దస్తావేజు
11.03.1953 నాటిది పార్టీల తాతలు అమలు
చేస్తారు. పార్టీలు ఉన్నప్పుడు వారి స్వేచ్ఛా

సంకల్పం పుట్టలేదు కూడా.

3.8 రాజ్ నారాయణ్ సరిన్ వరెస్ లక్ష్మి దేవి మరియు ఇతరులు (2002) 10 ఎస్సీసీ 501 మరియు టి. అరివందానం (సుప్రా) విషయంలో ఈ కోర్టు ఇచ్చిన తీర్పును ఆధారం చేసుకొని పైన పేర్కొన్న వాదనలను సమర్పించడం మరియు ప్రస్తుత అప్పీలు అనుమతించు మరియు విద్యత్తు సింగిల్ జడ్జి మరియు విద్యత్తు ట్రయల్ కోర్టు ఇచ్చిన ఉత్తర్వులను పక్కన పెట్టి, ఆర్డర్ 7 రూల్ XI కింద దరఖాస్తు, వర్తింప చేయును తిరస్కరిస్తూ, ఆ తరువాత, వాదనను తిరస్కరించాలని అభ్యర్థించారు. (బి) పరిమితి చర్య దావా తప్పుడు చర్య మోసపూరిత కారణం.

4. ప్రస్తుత అప్పీలును శీఘ్ర తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తున్నారు. ఎస్. బి. ఆదినారాయణరావు, ఒరిజినల్ వాది తరపున హాజరైన సీనియర్

అడ్వాకేట్.

4.1 ఈ కేసు యొక్క వాస్తవాలు మరియు పరిస్థితులలో ట్రయల్ కోర్టు గాని లేదా హైకోర్టు గాని సి. పి. సి. యొక్క ఆర్డర్ VII రూల్ XI కింద దరఖాస్తు, వర్తింప చేయును తిరస్కరించడంలో మరియు ఫిర్యాదును తిరస్కరించకపోవడంలో ఎటువంటి పొరపాటు చేయలేదని సీనియర్ అడ్వాకేట్ తీవ్రంగా సమర్పించారు.

4.2 ప్రస్తుత కేసులో 11.03.1953 తేదీ నాటి విభజన పత్రం లేదా విభజన పత్రం ఏవీ లేవని, అసలు వాది తరపున హాజరైన సీనియర్ అడ్వాకేట్ గట్టిగా సమర్పించారు. ఆస్తుల సరిహద్దులు వివాదాస్పదంగా ఉన్నాయి. నస్యామ్ ఇబ్రహీం, సరంబీ, జైనబీల వాటాకు సంబంధించి వివాదంలో పేర్కొన్న తప్పుడు సర్వే సంఖ్యకు మాత్రమే ఈ వివాదం

పరిమితం చేయబడిందని నివేదించబడింది.

4.3 శాసనము యొక్క స్థిరమైన స్థితి ప్రకారం ముఖ్యమైనది సరిహద్దులు అని, పత్రంలో పేర్కొన్న సర్వే సంఖ్య కాదని సమర్పించబడింది.పాలస్తీనా కుపత్ ఆమ్ బ్యాంక్ కో-ఆపరేటివ్ సొసైటీ లిమిటెడ్ వర్సెస్ పాలస్తీనా ప్రభుత్వం మరియు ఇతర. ఏఐఆర్ (35) 1948 ప్రివీ కౌన్సిల్ 207 (పేరా 7) తో పాటు సుభాగా మరియు ఇతర వర్సెస్ శోభా మరియు ఇతర వర్సెస్ (2006) 5 ఎస్సీసీ 466 కేసులో ఈ కోర్టు ఇచ్చిన తీర్పుపై ఆధారపడింది. పైన పేర్కొన్న నిర్ణయాలలో పేర్కొన్నట్లుగా, పత్రంలో ఏదైనా వ్యత్యాసం ఉన్నప్పటికీ సరిహద్దు ప్రబలంగా ఉండాలి.

4.4 ఏడో నిబంధన కింద దాఖలు చేసిన దరఖాస్తు, వర్తింప చేయును, వాదనను తిరస్కరించాలనే అభ్యర్థనను పరిగణనలోకి

తీసుకునేటప్పుడు, వాదనను మాత్రమే పరిగణనలోకి తీసుకోవచ్చని, లిఖితపూర్వక వివరణలో చేసిన ఏవైనా సాక్ష్యము లేదా ఆక్షేపణలను పరిగణనలోకి తీసుకోలేమని కూడా పేర్కొంది. నుస్సీ నెవిల్ వాడియా వర్సెస్ ఐవరీ ప్రాపర్టీస్ అండ్ ఓర్స్ (2020) 6 ఎస్సీసీ 557 కేసులో ఈ కోర్టు తీర్పుపై రిలయన్స్ ఉంచబడింది.

4.5 పైన పేర్కొన్న వాదనలు చేస్తూ, ప్రస్తుత అప్పీలు కొట్టివేయాలని అభ్యర్థిస్తున్నారు.

5. ఆయా పక్షాల తరపున వాదిస్తున్న అభ్యంతరకర న్యాయవాదుల వాదనలు విన్నాం. ఫిర్యాదులో పేర్కొన్న అంశాలను కూడా మేం పరిశీలించాం. 11.03.1953 నాటి విభజన డీడ్లో లోపం ఉందనీ, విభజన డీడ్ సర్వే నంబర్ 706/A9 తప్పుగా ప్రస్తావించబడిందనీ పేర్కొన్న ఆవరణపై ఈ దావా ఆధారపడినట్లు తెలుస్తోంది. అందువల్ల,

సర్వే నంబర్ 706/A9 లో భూమికి సంబంధించి
లావాదేవీలను ప్రభావితం చేసే హక్కు
సరంబీకి, విక్రేతలతో సహా ఇతర వంశీయులు
ఎప్పుడూ లేదని వాది తరపున
వాదించారు.అయితే, పైన పేర్కొన్నప్పటికీ,
11.03.1953 నాటి విభజన పత్రానికి సంబంధించి
ఫిర్యాదుదారులు చాలా తెలివిగా ఎటువంటి
సహాయము కోరలేదని గమనించాలి. 11.03.1953
నాటి విభజన ఒప్పందానికి సంబంధించి
ఫిర్యాదుదారులు ఉద్దేశపూర్వకంగా ఎలాంటి
సహాయము కోసం ప్రార్థించలేదు. అయితే
11.03.1953 నాటి విభజన ఒప్పందంలో లోపం
ఉందని వాది తరపున వాదించారు.
11.03.1953 నాటి విభజన పత్రం ప్రకారం,
అసలు భూ యజమాని నశ్యం జమాల్
సాహెబ్ మరణించిన తరువాత, అతని
ఐదుగురు పిల్లలు.1) నశ్యం జాఫర్ సాహెబ్ 2)
నశ్యం దస్తుగిరి సాహెబ్ సంకలనం 3) నశ్యం

ఇబ్రహీం సాహెబ్4) సరంబీ మరియు 5) జైనబీ. 11.03.1953 నాటి రిజిస్టర్డ్ విభజన డీడ్ ప్రకారం ఆస్తులను జైనాబీ విభజించారు.రిజిస్టర్డ్ విభజన ఒప్పందం ప్రకారం, ఫిర్యాదుదారుల ప్రయోజనాల కోసం, ఎన్. ఇబ్రహీం సాహెబ్కు 1 ఎకరాల భూమి లభించింది.అన్ని పార్టీలు. రిజిస్టర్డ్ పార్టిషన్ డీడ్కు, ఆ విభజన డీడ్కు అనుగుణంగా వ్యవహరించారు.ఆ తరువాత, తదుపరి లావాదేవీలు జరిగాయి మరియు సరంబీ తన పెద్ద కుమార్తె కరీంబీకి అనుకూలంగా 58 సెంట్ల మేర భూములకు సంబంధించి 24.01.1968 తేదీన రిజిస్టర్డ్ గిఫ్ట్ డీడ్ అమలు చేసింది.ఆ తరువాత, కరీంబీ మరణం తరువాత సహ యజమానిగా మారిన కరీంబీ ఇద్దరు కుమారులు సర్వే నెం. 706/ఎ 9 మేర 58 సెంట్లు పరిమాణం గల భూమికి సంబంధించి 24.08.2010 తేదీన రిజిస్టర్డ్ సేల్ డీడ్కు అమలు చేశారు. 24.08.2010 నాటి

రిజిస్టర్డ్ సేల్ డీడ్ ద్వారా కొనుగోలు చేసిన భూమిని 2010 నుండి అప్పీలుదారులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. 11.03.1953 నాటి విభజన పత్రాన్ని సవాలు చేయకుండా, తరువాత వచ్చిన గిఫ్ట్ డీడ్ను కూడా సవాలు చేయకుండా. ఈ మేరకు పిటిషనర్లు 24.01.1968 తేదీన దాఖలు చేసిన పిటిషన్ను పైన పేర్కొన్న ప్రార్థనలతో పరిష్కరించారు. 11.03.1953 నాటి విభజన ఒప్పందాన్ని సవాలు చేస్తే, ఫిర్యాదుదారులు వర్చువల్ పద్ధతిలో ప్రయత్నిస్తున్నారు, విభజన ఒప్పందం నుండి 61 సంవత్సరాల గడువు ముగిసిన తరువాత కేసు ప్రారంభించబడినందున, ఆ పరిమితి ద్వారా ఈ దావా నిస్సందేహంగా నిరోధించబడుతుంది.

5.1 ఏడో నిబంధన రూల్ 11ను పరిగణనలోకి తీసుకుంటూ టి. అరివందానం (పైన పేర్కొన్న పేరాగ్రాఫ్ 5) విషయంలో ఈ కోర్టు ఈ క్రింది

విధంగా వ్యాఖ్యానించింది:---

“5. కోర్టు ప్రక్రియను పదేపదే, పశ్చాత్తాపం లేకుండా దురుపయోగము చేసినందుకు పిటిషనర్ను ఖండించడంలో మాకు ఎటువంటి సంకోచం లేదు. హైకోర్టు తీర్పులో కనుగొన్న వాస్తవాల వివరణ నుండి, బెంగళూరులోని మొదటి మున్సిఫ్ కోర్టు ముందు ప్రస్తుతం పెండింగ్లో ఉన్న దావా, ఫిర్యాదులు స్వీకరించడంలో శాసనము యొక్క కరుణలను దుర్వినియోగం చేయడం. ఫిర్యాదును అర్థవంతంగా చదివితే-లాంఛనప్రాయంగా కాదు-అది స్పష్టంగా చికాకు కలిగించేదిగా, యోగ్యత లేనిదిగా, దావా వేయడానికి స్పష్టమైన హక్కును వెల్లడించని భావంలో, అతను 7వ నిబంధన 11 సి. పి. సి. కింద తన అధికారాన్ని ఉపయోగించాలని, అందులో పేర్కొన్న ప్రాతిపదికను నెరవేర్చడాన్ని జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలని తెలివైన మున్సిఫ్ గుర్తుంచుకోవాలి. చర్య, తెలివైన ముసాయిదా కారణం అనే భ్రమను సృష్టించినట్లయితే, శాసనము 10 సి. పి. సి. కింద పార్టీని శోధించడం ద్వారా మొదటి విచారణలోనే దానిని నరికివేయండి.” అని అన్నారు.

5.2 సోపాన్ సుబ్బేష్ సాబల్ వర్సెస్. ఛారిటీ

కమిషన్., (2004) 3 ఎస్సీసీ 137 పేరాలు 11

మరియు 12 లో ఈ కోర్టు ఈ క్రింది విధంగా

వ్యాఖ్యానించింది:

“11. ఐ. టి. సి. లిమిటెడ్. రుణ వసూలు చేయుట అప్పీలేట్ ట్రిబ్యూనల్ [ఐటీసీ లిమిటెడ్ v. కోడ్ యొక్క ఆర్డర్ 7 రూల్ 11

కింద దాఖలు చేసిన ఒక దరఖాస్తు, వర్తింప చేయును పరిష్కరించేటప్పుడు నిర్ణయించాల్సిన ప్రాథమిక విషయము ఏమిటంటే, వసూలు చేయుట చర్య యొక్క నిజమైన కారణం పేర్కొనబడిందా లేదా కోడ్ యొక్క ఆర్డర్ 7 రూల్ 11 నుండి బయటపడాలనే ఉద్దేశ్యంతో పూర్తిగా మోసపూరిత విషయం చెప్పబడింది.

12. వాదనను అర్థవంతంగా చదివినప్పుడు, దానిని అధికారికంగా చదివినప్పుడు అది స్పష్టంగా ఇబ్బందికరంగా, యోగ్యత లేనిదిగా, దావా వేయడానికి స్పష్టమైన హక్కును వెల్లడించని భావంలో ఉంటే, అందులో పేర్కొన్న ఆధారం నెరవేరేలా చూసేందుకు కోడ్ 7 నిబంధన 11 కింద అధికారాన్ని ఉపయోగించాలని ట్రయల్ కోర్టు గుర్తుంచుకోవాలి.ఒక చర్య తెలివైన డ్రాఫ్టింగ్ కారణం అనే భ్రమాన్ని సృష్టించినట్లయితే, కోడ్ యొక్క ఆర్డర్ 10 కింద పార్టీని శోధించడం ద్వారా మొదటి విచారణలో దానిని మూసివేయాలి.(టి. అరివండం వర్సెస్ టి.వి. సత్యపాల్ [(1977) 4 ఎస్సీసీ 467].)"

5.3 మదనూరి శ్రీ రామచంద్రమూర్తి వర్సెస్

సయ్యద్ జలాల్, (2017) 13 ఎస్సీసీ 174

కేసులో ఈ కోర్టు ఈ క్రింది విధంగా

వ్యాఖ్యానించింది:

“7. ఈ నిబంధనలో పేర్కొన్న షరతులు నెరవేరినట్లయితే ఆర్డర్ 7 రూల్ 11 కింద ఫిర్యాదును తిరస్కరించవచ్చు.ఆర్డర్ 7 రూల్ 11 సి. పి. సి. కింద ఉన్న అధికారాన్ని కోర్టు ఏ దశలోనైనా వినియోగించుకోవచ్చని గమనించాల్సిన అవసరం

లేదు.దరఖాస్తు, వర్తింప చేయును
 నిర్ణయించడానికి పరిశీలించాల్సిన
 సంబంధిత వాస్తవాలు దావా యొక్క
 ప్రామాణీకరణలు మాత్రమే.ఒకవేళ
 వాదనను పూర్తిగా అర్థవంతంగా చదివితే,
 దావా ఒసగబడిన ఎటువంటి హక్కును
 వెల్లడించని భావంలో ఆ దావా స్పష్టంగా
 అసహ్యకరమైనది చర్య యోగ్యత లేనిది
 అని తేలితే, కోర్టు ఆర్డర్ 7 రూల్ 11 సీపీసీ
 కింద అధికారాన్ని ఉపయోగించాలి.
 ఫిర్యాదును తిరస్కరించడాన్ని
 ఖచ్చితంగా పాటించాలి.వాదనకు కారణం
 ఏమిటో లేదా ఏదైనా శాసనము ద్వారా
 చర్య నిషేధించబడిందా అని
 తెలుసుకోవడానికి చర్య యొక్క
 ప్రతిపాదనల ను మొత్తంగా
 చదవాలి.ఏదైనా శాసనము ద్వారా దావా
 నిషేధించబడిందా అనే విషయము
 ఎల్లప్పుడూ ప్రతి కేసు యొక్క వాస్తవాలు
 మరియు పరిస్థితులపై ఆధారపడి
 ఉంటుందని గమనించాల్సిన అవసరం
 లేదు.ఫిర్యాదును తిరస్కరించాలని
 ప్రతివాది చేసిన ప్రార్థనను పరిగణనలోకి
 తీసుకునేటప్పుడు, లిఖితపూర్వక
 వివరణలోని ఆక్షేపణలు అలాగే ప్రతివాది
 వాదనలు పూర్తిగా అర్థం లేనివి.వాదనలో
 చేసిన ఆరోపణలులను వారి ముఖ
 విలువపై మొత్తం సరైనవిగా
 తీసుకున్నప్పటికీ, ఏదైనా శాసనము
 ద్వారా దావా నిషేధించబడిందని, లేదా
 వాదనకు కారణాన్ని వెల్లడించకపోతే,
 వాదనను తిరస్కరించే దరఖాస్తు, వర్తింప
 చేయును స్వీకరించవచ్చు చర్య ఆర్డర్ 7
 నిబంధన 11 సి. పి. సి. కింద అధికారాన్ని
 ఉపయోగించవచ్చు.ఫిర్యాదును తెలివిగా
 రూపొందించడం వల్ల వ్యాజ్యానికి కారణం
 అనే భ్రమను సృష్టించినట్లయితే, కోర్టు
 దానిని వీలైనంత త్వరగా తుడిచివేస్తుంది,
 తద్వారా బోగస్ వ్యాజ్యాలు ప్రారంభ చర్య
 అంతమవుతాయి." అని అన్నారు.

5.4 రామ్ సింగ్ వర్సెస్ గ్రామ పంచాయతీ
 మహల్ కలాన్ (1986) 4 ఎస్. సి. సి. 364 కేసులో
 ఈ శాసనము వ్యాఖ్యానించింది. పరిమిత
 శాసనము ద్వారా వ్యాజ్యాన్ని నిషేధించిన
 సందర్భాలను ప్రస్తావించకుండా
 నివారించడానికి తెలివైన ముసాయిదా
 సాధనాలు. రాజ్ నారాయణ్ సరీన్ (సుప్ర)
 విషయంలో కూడా ఇదే విధమైన
 అభిప్రాయాన్ని ఈ కోర్టు వ్యక్తం చేసింది.

6. ప్రస్తుత కేసు వాస్తవాలకు ఏడో నిబంధన రూల్
 XI వర్తింపజేయడంపై పైన పేర్కొన్న
 నిర్ణయాలలో ఈ కోర్టు నిర్దేశించిన శాసనము
 వర్తింపజేయడంలో, సి. పి. సి. యొక్క నిబంధన
 XI (a) మరియు (d) తప్పుడు, మోసపూరిత చర్య
 మరియు పరిమితుల ద్వారా
 నిషేధించబడినందున ఫిర్యాదును
 తిరస్కరించాలని మేము
 భావిస్తున్నాము. 11.03.1953 నాటి విభజన

ఒప్పందానికి సంబంధించి ఎటువంటి
సహాయము కోరకుండా, తెలివైన ముసాయిదా
రూపకల్పన ద్వారా, ఫిర్యాదుదారులు పరిమితి
చట్టము నిబంధనను ఉల్లంఘించడానికి
ప్రయత్నించారు. కోర్టు ప్రక్రియను, శాసనము
దురుపయోగము చేయడం తప్ప మరొకటి కాదు.

7. ఇప్పుడు, పైన పేర్కొన్న ప్రివీ కౌన్సిల్
నిర్ణయంపై ఆధారపడటం మరియు సుభాగా
(సుప్ర) విషయంలో ఈ కోర్టు నిర్ణయంపై
ఆధారపడటం వరకు, పైన పేర్కొన్న రెండు
నిర్ణయాలలో పేర్కొన్న శాసనము ప్రతిపాదనకు
సంబంధించి ఎటువంటి వివాదం
ఉండకూడదు. ఏదేమైనా, విషయము
ఏమిటంటే, పరిమితి మరియు చర్య యొక్క
అవాస్తవిక కారణం ద్వారా దావా
నిషేధించబడుతోంది.

7.1 ఇప్పుడు నుస్సీ నెవిల్ వాడియా (సుప్ర)

కేసులో ఈ కోర్టు తీర్పుపై ఆధారపడటానికి
 సంబంధించి, ఈ కోర్టు పేర్కొన్న
 శాసనముపరమైన ప్రతిపాదనకు సంబంధించి
 ఈ కోర్టు కింద దరఖాస్తు, వర్తింప చేయును
 నిర్ణయించేటప్పుడు ఎటువంటి వివాదం
 ఉండకూడదు. ఏడో నిబంధన, ప్రధానంగా
 ఫిర్యాదులోని ప్రామాణీకరణలను మాత్రమే
 పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి, లిఖితపూర్వక
 వివరణలోని ప్రామాణీకరణలను
 కాదు. ఏదేమైనా, ఫిర్యాదులోని
 ప్రామాణీకరణలను పరిగణనలోకి చర్య
 ఫిర్యాదును తప్పుడు, మోసపూరిత కారణం,
 పరిమితుల ద్వారా నిరోధించడం, తెలివైన
 ముసాయిదాగా స్పష్టంగా తిరస్కరించాలని
 మేము అభిప్రాయపడుతున్నాము.

8. పైన పేర్కొన్న కారణాల దృష్ట్యా, హైకోర్టు మరియు ట్రయల్ కోర్టు ఇచ్చిన ఆక్షేపిత తీర్పు

మరియు ఉత్తర్వులు 7వ నిబంధన రూల్ XI కింద దరఖాస్తు, వర్తింప చేయును తిరస్కరించడం స్థిరమైనది కాదు.ఫలితంగా, దరఖాస్తు, వర్తింప చేయు. సి. పి. సి. యొక్క ఆర్డర్ VII రూల్ XI (a) మరియు (d) కింద అధికారాల వినియోగం లో ఫిర్యాదును తిరస్కరించడానికి అప్పీలుదారులు సమర్పించిన- అసలు ప్రతివాది సంఖ్యలు. 9 మరియు 10 ఫిర్యాదును తిరస్కరించడానికి ఆర్డర్ VII నియమం క్రింద అధికారాల అమలులో CPC యొక్క XI(a) మరియు (d) ఇందుమూలంగా అనుమతించబడింది మరియు తత్ఫలితంగా, సివిల్ దావా (O.S.) యొక్క దావా నెం.35/2014ను తిరస్కరించాలని ఆదేశించింది. తదనుగుణంగా ప్రస్తుత అప్పీల్ అనుమతించబడుతుంది. ఎలాంటి ఖర్చులు లేవు.

.....జె.

[ఎం. ఆర్. షా]

.....జె.

[సి. టి.

రవికుమార్]

న్యూఢిల్లీ,
ఏప్రిల్ 28, 2023.